

복권신청자문협의회 운영규정

[공소청훈령 제29호, 공판2과][시행 2026. 10. 2.]

〈제정 대검훈령 공판 제50호, 1988. 9. 1〉
〈개정 대검훈령 공판 제63호, 1992. 9. 24〉
〈훈령·예규 일제정비, 2003. 9. 1〉
〈대검훈령 제141호, 2009. 10. 30〉
〈대검훈령 제308호, 2022. 7. 19.〉
〈대검훈령 제318호, 2023. 7. 1.〉
〈공소청훈령 제29호, 2026. 9. 30.〉

제1조 【목적】

이 규정은 사면법 제15조의 규정에 의한 검찰총장의 복권상신 신청에 관하여 그 자문에 응하기 위하여 설치할 복권신청자문협의회(이하 "협의회"라 한다)의 구성과 운영에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 【설치】

협의회는 공소청에 둔다.

제3조 【구성】

- ① 협의회는 위원장과 6인의 위원으로 구성한다.
- ② 위원장은 공소청 차장검사가 된다.
- ③ 위원은 공소청 형사부장, 중대범죄부장, 공공안전부장, 공판송무부장과 검찰총장이 법관·변호사 중에서 위촉하는 2인으로 한다.
- ④ 검찰총장이 위촉한 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

제4조 【위원장의 직무】

- ① 위원장은 협의회의 회무를 통할하여 협의회를 대표한다.
- ② 위원장이 사고가 있을 때에는 검찰총장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

제5조 【회의】

- ① 협의회의 회의는 검찰총장의 요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정할 때에 소집한다.
- ② 협의회의 회의는 비공개로 한다.
- ③ 협의회는 재적위원 과반수의 찬성으로 한다.
- ④ 협의회는 필요한 경우에는 위원이 아닌 자를 회의에 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

제6조 【간사】

- ① 협의회는 간사 1인을 둔다.
- ② 간사는 공소청 공판2과장이 된다.
- ③ 간사는 위원장의 명을 받아 협의회 사무를 처리한다.

제7조 【회의록】

- ① 간사는 회의록을 작성하여 위원장에게 제출한다.
- ② 회의록에는 위원장과 간사가 날인한다.

제8조 【심의사항】

협의회는 다음 각1에 해당하는 안건을 심의한다.

- ① 검찰총장이 복권신청에 관하여 회의에 부의한 사항
- ② 협의회가 검찰총장에게 건의할 사항
- ③ 기타 복권신청에 관련된 사항

제9조 【보고】

위원장은 협의회에서 심의·의결된 사항을 지체없이 검찰총장에게 보고하여야 한다.

제10조 【재검토기한】

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(중전 훈령의 폐지) 중전의 복권신청자문위원회 운영규정(대검 훈령 제308호)은 이를 폐지한다.

부 칙(2026. 9. 30.)

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.